

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1250/2535

พนักงานอัยการ กรมอัยการ  
บริษัท ไทย อุตสาหกรรม วิเนียร์ จำกัด  
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 357

นาย ก. ได้ชักลากไม้ของกลางที่ถูกคนร้ายลักมาเข้าไปในบริษัทจำเลยที่ 1 แล้วเลื่อยตัดเป็นท่อนเพื่อดำเนินการผลิตไม้บางวิเนียร์ โดยมีคนงานถึง 10 คน และใช้เครื่องมือของจำเลยที่ 1 แม้จะเป็นเวลานอกเวลาปฏิบัติงานตามปกติ แต่จำเลยที่ 1 ก็มิยามตรวจตราอยู่ตลอดเวลา ย่อมเป็นไปได้ที่จะมีผู้คนหลายคนลักลอบเข้าไปใช้เครื่องมือของจำเลยที่ 1 ได้ การที่นาย ก. เข้าไปดำเนินการในบริษัทจำเลยที่ 1 ได้น่าจะมีกรรมการหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินกิจการของจำเลยที่ 1 เป็นผู้มีส่วนรู้เห็น และให้ความยินยอมมิใช่ นาย ก. เข้าไปกระทำโดยพลการโดยที่บริษัทจำเลยที่ 1 มิได้รับผลประโยชน์ด้วย พฤติการณ์แสดงว่าจำเลยที่ 1 รับเอาไม้ของกลางไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการลักทรัพย์ อันเป็นความผิดฐานรับของโจรแล้ว

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกที่หลบหนีร่วมกันลักทรัพย์ไม้สักจำนวน 30 ท่อน ราคา 250,000 บาท ของห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงเลื่อยจักรย่งย่วน ผู้เสียหายหรือรับของโจร ไม้สักจำนวน 10 ท่อน ราคา 40,000 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งของผู้

เสียหายที่ถูกคนร้ายลักไป ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,335(1)(7), 357 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 คืบของกลางแก่ผู้เสียหายและให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืบหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืบจำนวน 210,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก ลงโทษปรับ 10,000 บาทไม่ชำระค่าปรับให้ยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับแทนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29 ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 คืบของกลางแก่ผู้เสียหาย ค่าขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืบหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืบจำนวน 210,000 บาทแก่ผู้เสียหายให้ยกเสียเพราะจำเลยที่ 1 รับไว้แต่เพียงไม้ของกลางเท่านั้น และศาลได้ส่งคืบให้แก่ผู้เสียหายแล้ว

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ไม้ของกลางของผู้เสียหายที่หายไปบางส่วนได้พบที่บริษัท จำเลยที่ 1 โดยตัดแบ่งเป็นท่อนย่อยและบางส่วนอยู่ในบ่อต้ม ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการผลิตไม้บางวีเนียร์ของบริษัทจำเลยที่ 1 ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปตรวจไม้ของกลางในบริษัทจำเลยที่ 1 นายดาบตำรวจปรีชา บุญถึง และนายดาบตำรวจบุญเสริม เปลี่ยนนภักดี ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจอื่นได้อาศัยเรือหางยาวเป็น

พาหนะไปตรวจบริเวณหน้าบริษัทจำเลยที่ 1 เห็นมีไม้ซุง 4 ท่อนในบริเวณนั้น จึงได้  
ซุ่มอยู่ ต่อมาได้มีการชักลากไม้ซุงเข้าไปในบริเวณบริษัทจำเลยที่ 1 เมื่อเจ้าหน้าที่  
ตำรวจได้ติดตามเข้าไป ได้พบคน 10 คน กำลังชักลากและตัดไม้ซุงดังกล่าวและได้  
ตัดไม้ซุงออกเป็น 10 ท่อน บางส่วนได้ใส่ในบ่อต้มไม้ของจำเลยที่ 1 เจ้าหน้าที่ตำรวจ  
สอบถามเกี่ยวกับท่อนซุงดังกล่าวคนงานบอกว่านายทองหรือเอี้ยงทองเป็นผู้นำไปให้  
บริษัทจำเลยที่ 1 ขณะนั้นนายทองหรือเอี้ยงทองอยู่ที่นั่นด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้  
สอบถามนายทองหรือเอี้ยงทองเกี่ยวกับหลักฐานการได้ไม้ท่อนซุงมานายทองหรือเอ  
ี้ยงทองขอไปโทรศัพท์เพื่อนำหลักฐานมาแสดง และได้หลบหนีไป ไม้ของกลางเป็น  
ส่วนหนึ่งของไม้ท่อนซุงของผู้เสียหายที่ได้หายไป เห็นได้ว่า ในการชักลากไม้และ  
เลื่อยตัดไม้ได้กระทำในบริษัทจำเลยที่ 1 มีคนงานถึง 10 คน และใช้เครื่องมือของ  
จำเลยที่ 1 แม้จะเป็นเวลานอกเวลาปฏิบัติงานตามปกติของพนักงานจำเลยที่ 1 แต่  
จำเลยที่ 1 ก็มิยามตรวจตราอยู่ตลอดเวลาย่อมเป็นไปได้ที่จะมีผู้คนหลายคน  
ลักลอบเข้าไปใช้เครื่องมือของจำเลยที่ 1 ดำเนินการบางขั้นตอนในการผลิตไม้บางวิ  
เนียร์ การที่นายทองหรือเอี้ยงทองเข้าไปดำเนินการในบริษัทจำเลยที่ 1 ได้ น่าจะมี  
กรรมกรหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินกิจการของจำเลยที่ 1 เป็นผู้มีส่วนรู้เห็นและ  
ยินยอมให้ดำเนินการผลิตไม้บางวิเนียร์ มิใช่ นายทองหรือเอี้ยงทองเข้าไปกระทำโดย  
พลการโดยที่บริษัทจำเลยที่ 1 มิได้รับผลประโยชน์ด้วย พฤติการณ์ต่าง ๆ ตามพยาน  
หลักฐานโจทก์แสดงให้เห็นว่า จำเลยที่ 1 รับเอาไม้ของกลางไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่  
ได้มาจากการลักทรัพย์ การที่จำเลยที่ 1 เป็นบริษัทใหญ่มีทุนทรัพย์มาก ได้ผลิตไม้  
บางวิเนียร์ขายในต่างประเทศ ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและได้รับอนุญาตจาก  
กรมศุลกากร ให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยมีเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรควบคุม และ  
การผลิตจะต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรซึ่งมีประจำที่บริษัทจำเลยที่ 1  
นั้น ไม่เป็นพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 มิได้กระทำผิดในคดีนี้เพราะ  
การชักลากและเลื่อยไม้รายนี้เป็นการกระทำนอกเวลาการปฏิบัติงานตามปกติของ

จำเลยที่ 1 และการกระทำผิดกฎหมายนั้นไม่มีใครจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ถึงแม้จะมีเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรมาตรวจตราที่ดี เมื่อนอกเวลาปฏิบัติงานก็มิได้ตรวจสอบควบคุมอยู่ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมก็อาจไม่พบเห็นการกระทำผิดได้ พยานหลักฐานของจำเลยที่ 1 ไม่สามารถหักล้างพยานโจทก์ได้ คดีฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ผิดฐานรับของโจร

พิพากษายืน

(ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ